

1500407-50.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (maior de 60 anos), ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 02 de janeiro de 2022, por volta das 15hs, na Rua América Central, altura do nº 215, Parque Oratório, neste município e Comarca de Santo André, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-50.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-50.2022.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2019212/2022 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 16710780 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 12/22/103 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2019212 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

GILBERTO NUNES DE SOUZA JUNIOR e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de FRANCISCO JEFFERSON DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (maior de 60 anos), ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 02 de janeiro de 2022, por volta das 15hs, na Rua América Central, altura do nº 215, Parque Oratório, neste município e Comarca de Santo André, o réu, agindo em concurso com uma mulher não identificada, ambos com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, o telefone

celular "Samsung A2S", avaliado em R\$800,00, documentos pessoais, a quantia de R\$70,00 e o automóvel "Nissan/Kicks S DRCT CVT", cor cinza, de placas FCI-0837, avaliado em R\$70.000,00, pertencentes à vítima idosa Alice Agustineli.

Denúncia às fls. 01/05, recebida pela decisão de fls. 202/206 na data de 09 de fevereiro de 2022.

Defesa preliminar apresentada às fls. 387, analisada em audiência, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Ato contínuo, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, na data de 06 de julho de 2022, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e algumas das testemunhas arroladas, sendo, ao final, interrogado o réu. Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, pleiteou o Ministério Público a total procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de seus memoriais de fls. 397/400, pugnou pela absolvição do réu, com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.25/27, 29/30, 52/54 e 61/62, auto de exibição e apreensão de fls. 16 e auto de avaliação de fl. 142.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada.

Exposição da prova.

A vítima, quando de suas declarações em juízo, explicitou como se deu a abordagem feita a ela, declinando que um veículo antigo (um Monza, de cor cinza escuro) teria sido utilizado pelo agente. Recordou-se que em tal veículo havia uma mulher, cuja fisionomia não conseguiu visualizar. Relatou que sua bolsa, com documentos e celular foi levada. Confirmou que seu celular foi recuperado. Informou não ter visto com exatidão a fisionomia do roubador. Aos questionamentos da Defesa, explicitou que o objeto usado pelo roubador era muito parecido a uma arma de fogo. Declinou alguns características físicas do agente (alto, estatura mediana e pele escura), procedendo ao reconhecimento em juízo por semelhança.

O policial Marcio Alexandre Dian declarou, em juízo, que o roubo sob julgamento teria sido praticado por pessoas em um veículo Monza. A pessoa de Gilberto apresentou-se no Distrito Policial (DP) como proprietário do veículo, tendo declarado que o automóvel teria sido furtado. Posteriormente, em outra oportunidade, retornou ao DP, informando haver vendido o veículo ao réu. Explicitou haver recebido uma ligação do réu, que lhe solicitou para fazer um boletim de furto. Dando continuidade às investigações, foram encontradas imagens do roubo. O réu foi reconhecido pelo vendedor como o comprador do veículo, bem como a pessoa que aparecia nas imagens de roubo. Conseguiu-se, assim, o endereço do réu e, lá chegando, foram os policiais recebidos por uma senhora, que declinou um nome - que se soube, posteriormente, tratar-se de nome falso. Dando-se cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, foi encontrado o documento do veículo

Monza, bem como o comprovante de que o réu trabalhava em uma empresa da área da construção civil. Foi feita diligência na obra na qual estaria o réu trabalhando, mas se soube que, pelo período da manhã, teria ele recebido um telefonema e deixado o serviço. Aos questionamentos da Defesa, esclareceu que na residência do réu não foi encontrado qualquer objeto ilícito. Não sabe dizer se o celular do réu foi periciado. Quanto ao documento encontrado na residência, tratava-se do CRLV.

O policial Sansara Singh, em juízo, declarou que o roubo versado nos fatos teria ocorrido na área do DP onde ele, depoente, encontra-se lotado. Recordou-se que um rapaz, de prenome Gilberto, compareceu no DP, apresentando-se como proprietário do veículo, sendo, assim, notificado que tal automóvel teria sido utilizado na prática de um roubo. Tal rapaz declarou haver recebido um telefonema do réu, solicitando que fosse feito um boletim de ocorrência por furto. Posteriormente, tal rapaz reconheceu o réu como sendo o comprador do veículo Monza. Posteriormente, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Francisco, sendo que em tal endereço uma mulher atendeu os policiais, porém forneceu nome falso (prenome "Maria"). Referida mulher chegou a assinar documentos com nome falso, eis que ela já tivera problemas anteriores com a Justiça. Em tal residência foi encontrado o documento do veículo, bem como fotos de referida mulher juntamente com o réu. Por tais razões, foi ela conduzida ao Distrito Policial. Foram feitas diligências também no endereço no qual estaria o réu trabalhando, porém, ao lá chegarem, não foi mais o réu encontrado. Soube que Gilberto teria reconhecido Francisco no vídeo do roubo.

A testemunha, Gilberto Nunes de Souza Junior, quando de suas declarações prestadas em delegacia, narrou que na data dos fatos, por volta das 11h00, deixou seu veículo "GM/Monza SL/E", de cor cinza e placas "KHK1528" estacionado em via pública, na Rua Quinta Sinfonia, 183, Jd. Tiradentes - São Paulo, seguindo para casa de uma amiga de sua esposa. Ao retornar, por volta das 18h00, constatou que o veículo havia sido subtraído, pois não estava estacionado no referido local. Retornou para casa por transporte público junto de sua esposa. Por volta das 21h00 tentou lavrar ocorrência policial, mas sem sucesso. No dia seguinte, foi informado por policiais que seu veículo foi encontrado e estava em delegacia pois estava envolvido em outra ocorrência policial. Entretanto, posteriormente, retratou suas declarações informadas, narrando que, o referido veículo foi de sua propriedade somente até março de 2021, tendo vendido para o acusado, Francisco Jefferson de Assis. Em 02 de janeiro de 2022, teria recebido uma ligação do réu, que solicitou para que Gilberto lavrasse uma ocorrência policial de furto do veículo, informando o local citado anteriormente. Confirmou novamente que não teve êxito no registro da suposta ocorrência. Por fim, informou que não participou de nenhum roubo e reconheceu Francisco nas gravações do roubo. Em juízo, confirmou haver negociado um veículo Monza com o réu, mas, durante o réveillon, teria recebido um telefonema do réu que lhe solicitou para fazer um boletim de ocorrência de furto do veículo. Não conseguiu fazer o boletim eletrônico, razão pela qual compareceu ao Distrito Policial, onde lhe foi mostrado um vídeo do roubo, tendo nele reconhecido o réu naquele vídeo. Declarou

A testemunha, Jéssica Luciano Roque, quando de suas declarações prestadas em delegacia, narrou que é esposa de Gilberto, que ele teria vendido o veículo "GM/Monza SL/E", de cor cinza e placas "KHK1528" em 2021 para o acusado. Em 02 de janeiro de 2022, o réu teria telefonado para Gilberto, solicitando que lavrasse uma ocorrência de furto do veículo, mas que, entretanto, não foi registrada com sucesso. Informou que seu marido não participou de furto algum, que na data dos fatos, estavam no litoral, tendo somente tentado registrar a ocorrência a mando do acusado. Por fim, reconheceu Francisco nas gravações do roubo.

O réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, aduzindo que teria praticado o roubo, sem qualquer participação de Gilberto. Declarou que passava por necessidades. A pessoa que estaria no veículo seria uma mulher que

conhecera em uma “balada” – e não a mulher com quem convivera, na casa de quem teriam ido os policiais. Informou que não se encontrava armado. Aos questionamentos da Defesa, informou que portava um pedaço de ferro quando do roubo, deixando tal objeto na cintura. Trabalhava à época dos fatos, tendo dois filhos. No tocante aos roubos anteriores, também foram eles praticados sem arma de fogo.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

Primeiramente, diante de todo o conjunto probatório, no qual se encontra a confissão do réu, de se consignar causar espécie o pleito absolutório formulado pela Defesa técnica, sendo tal pleito escudado na tese de negativa de autoria. Também diante desse mesmo conjunto probatório, certa a autoria delitiva.

A vítima não apenas narrou como se deram os fatos, como também reconheceu o réu por semelhança. Tal reconhecimento, diferentemente do que se concebe, é muito mais convincente que muitos conhecimentos certos, muitas das vezes realizados unicamente com propósito de vingança e não de auxílio na elucidação do crime.

Junto à narrativa da vítima, não pode passar incólume, no presente caso, que a elucidação da autoria delitiva decorreu também da investigação, que foi levada a cabo de maneira eficiente e sem desrespeito às normas processuais que regem a persecução criminal. Note-se que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, em reiteração às declarações por ele efetuadas na esfera policial são esclarecedores quanto aos passos da investigação.

Por fim, o vendedor do veículo utilizado no roubo também foi ouvido, declinando quem seria o comprador (o ora réu), além de o reconhecer por meio das fotografias que lhe foram exibidas, além do vídeo do momento do roubo.

Diante de toda a prova produzida, com destaque à confissão espontânea e ampla por parte do réu, não há ponto controverso a ser dirimido a ser dirimido no tocante à autoria delitiva.

Tão apenas não prospera a denúncia no tocante à causa de aumento respeitante ao uso de arma de fogo. A vítima relatou, em juízo, que o réu utilizava-se de um objeto, não sabendo dizer se seria, de fato, uma arma de fogo ou um simulacro. Junto a isso, com a prisão do réu, ainda que esta não tenha se dado em estado de flagrância, nada de ilícito teria sido com ele encontrado, não se podendo, desse modo, supor, a utilização de arma de fogo pela semelhante de objeto, tal qual relatado pela ofendida.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva posta no parágrafo anterior. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, verifica-se que o acusado possui diversas outras anotações em sua folha de antecedentes (vide fls. 293/301), evidenciando sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas delituosas. Motivo pelo qual fixo a

sanção acima do seu mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, verificam-se duas circunstâncias agravantes de pena - reincidência e idade da vítima - e uma atenuante - confissão. Assim sendo, dou por compensadas a reincidência e a confissão espontânea, mas considero a idade da vítima (mais de 60 anos) para majorar a sanção para 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, em virtude da causa de aumento consistente no concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando ela ao patamar definitivo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que o delito pelo qual está sendo o réu condenado é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça e violência contra pessoa.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado FRANCISCO JEFFERSON DE ASSIS (RG 48067944) às penas totais 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, com ênfase em seu §3º, observando-se, sobremaneira, o quantum da pena, bem como as condições judiciais desfavoráveis do réu e sua reincidência específica, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento das penas.

Não se permite ao réu, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão aguardou a audiência estando encarcerado, haja vista a necessidade de proteção à ordem pública. Expeça-se, pois, competente ofício para que seja o réu mantido no cárcere. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como expeça-se ofício à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para cobrança da multa.

Desde já, expeça-se guia de recolhimento provisória e, posteriormente, a guia definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.
Santo André, 15 de julho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA